108年司法官律師考試 - 民法（3301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

甲、乙兩人年齡均為25歲，甲為受監護宣告之人，其受監護宣告之原因已消滅，精神狀態與一般正常人完全相同，惟尚未經法院撤銷監護宣告；乙因心智缺陷處於無意識狀態，有受監護宣告之原因，惟尚未經法院為監護之宣告。下列敘述，何者正確？

(A) 甲所為之意思表示，有效；乙所為之意思表示，無效
(B) 甲所為之意思表示，無效；乙所為之意思表示，無效
(C) 甲所為之意思表示，無效；乙所為之意思表示，有效
(D) 甲所為之意思表示，有效；乙所為之意思表示，有效

答案：(B)

第2題（原第2題）

土地所有權人甲，將其土地租與乙經營果園，乙在果園上種植水果。爾後甲因需錢，將該土地設定抵押權給丙。下列敘述，何者正確？

(A) 果園上的水果屬於天然孳息，由土地所有人原始取得所有權
(B) 果園上的水果屬於天然孳息，但因土地已經出租給乙經營果園，應由乙取得採割後水果之所有權
(C) 果園上設有抵押權，抵押權之效力及於天然孳息，應由抵押權人優先於承租人取得天然孳息之所有權
(D) 抵押權人若認為乙對果園之經營影響其抵押權之實行時，抵押權人聲請法院拍賣時，得聲請法院除去乙的承租權

答案：(B)

第3題（原第3題）

甲無任何權限擅自出售乙所有而寄放於甲處之一幅畫予丙時，請就甲係無權代理及甲係無權處分之情形，下列敘述，何者正確？

(A) 如丙明知甲無處分權限時，無論甲係無權代理或無權處分，丙仍皆得請求甲履行契約
(B) 如丙明知甲無處分權限時，無論甲係無權代理或無權處分，即使因非可歸責於甲之事由致未能取得該畫之所有權，丙皆得請求甲負損害賠償責任
(C) 丙為善意無過失且已受領該畫時，無論甲係無權代理或無權處分，丙皆取得該畫之所有權
(D) 丙明知甲無處分權限但已受領該畫時，如乙承認甲之無權代理或無權處分之行為，丙即取得該畫之所有權

答案：(D)

第4題（原第4題）

甲參觀乙所有之A地後，決定買受該地，甲、乙就買賣A地及價金達成共識。後甲致書給乙時誤寫為：「我欲向您購買B地，請問是否同意出售？」乙知道甲將A地誤寫為B地，其所欲購買者實為 A地，乙回信：「同意出售」。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙之意思表示未合致，買賣契約不成立
(B) 甲之意思表示錯誤，得撤銷之
(C) 甲、乙成立A地之買賣契約
(D) 甲、乙成立B地之買賣契約

答案：(C)

第5題（原第5題）

甲委任並以書面授與代理權予乙，處理其欲向丙購買土地一事，乙為完成受委任之事務，隱瞞甲，以脅迫之方法迫使原不欲出售土地之丙，心生恐懼而不得不允諾出售予甲。下列敘述，何者正確？

(A) 丙受脅迫而為之意思表示無效
(B) 丙受脅迫而為之意思表示有效，但丙得撤銷之
(C) 丙因非受甲之脅迫而為意思表示，故丙不得撤銷之
(D) 甲須明知或可得而知丙受脅迫而為意思表示，丙始得撤銷之

答案：(B)

第6題（原第6題）

甲為避免其土地被債權人乙強制執行，遂與丙通謀虛偽買賣，並將土地所有權移轉登記給丙，且土地交付給丙。丙又將該土地賣給惡意之丁，並完成土地所有權移轉登記及交付。下列有關當事人間之法律關係之敘述，何者錯誤？

(A) 甲與丙間之買賣契約無效
(B) 丁得主張，其有效取得土地之所有權
(C) 丙與丁間之買賣契約有效
(D) 甲與丙間之土地所有權移轉無效

答案：(B)

第7題（原第7題）

甲有A、B二幅畫，以總價10萬元出售予乙，甲將其對乙之價金債權贈與予丙，並讓與之，甲通知乙債權讓與後，將A、B二畫交付於乙。其後，丙屢向乙催討清償10萬元不成，遂以書面通知乙：「免除10萬元之債務」。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙、丙三人間共有二個債權行為
(B) 甲、丙間只有一個處分行為
(C) 乙、丙間只有一個處分行為
(D) 甲、乙間只有一個處分行為

答案：(D)

第8題（原第8題）

甲未經影視明星乙之同意，擅自將乙的姓名與照片貼附在其所銷售之產品上。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙得依民法第18條之規定，請求除去其侵害
(B) 乙之姓名權、肖像權受侵害，得請求財產上損害賠償
(C) 乙之姓名權、肖像權屬人格法益，受侵害時，如情節重大，得請求非財產上之損害賠償
(D) 乙得向甲請求銷售產品所得利益3倍之懲罰性損害賠償

答案：(D)

第9題（原第9題）

依民法規定，法人之董事有數人者，除章程另有規定外，其如何對外代表法人？

(A) 各董事均有單獨代表權
(B) 取決於全體董事之同意
(C) 取決於出席董事會董事過半數之同意
(D) 取決於全體董事過半數之同意

答案：(A)

第10題（原第10題）

甲、乙為多年好友，某日甲帶其3歲的小孩A到乙家拜訪，A在客廳玩球，甲曾制止A在客廳玩球，但是A仍繼續玩球，不慎將乙客廳的酒櫃打破，酒櫃玻璃門和裡面的酒瓶破裂，乙損失4000元。乙因為與甲為好友，也看著 A 從小長大，並未當場要求甲賠償損失。3 年後甲、乙因為某事吵架不再往來，乙請求甲賠償4000元的損害。下列敘述，何者正確？

(A) 3 歲的 A 對於玩球打破玻璃因無識別能力，A 對乙不負侵權行為損害賠償責任。由甲對乙負侵權行為損害賠償責任
(B) 3歲的A應該與法定代理人對乙負連帶賠償責任
(C) 乙請求甲賠償損害時，乙的請求權因3年未行使而消滅，乙不得再要求甲損害賠償
(D) 事後 3 年，當乙向甲請求賠償 4000 元時，甲馬上賠償乙 4000 元，事後甲後悔，甲仍得請求乙返還4000元

答案：(A)

第11題（原第11題）

有關權利行使期間及其起算點的說明，下列敘述，何者正確？

(A) 受脅迫而為意思表示者，自知受脅迫時起10年內得撤銷意思表示
(B) 動產質權人於受擔保債權罹於時效時起5年內未實行質權者，該質權消滅
(C) 出租人得於租賃契約期間屆滿時起1年內，向承租人行使占有物返還請求權
(D) 基於詐害行為之撤銷權，自債權人知有撤銷原因時起，1年間不行使而消滅

答案：(D)

第12題（原第12題）

甲所有之土地一筆欲以3000萬元出售，乙得知後向甲表示願意以該價格承購，甲口頭答應，並收下乙所給付之定金10萬元，同時和乙約定3日後共同辦理所有權移轉登記。下列敘述，何者正確？

(A) 土地買賣契約為要式契約，甲、乙口頭約定之買賣契約無效
(B) 不動產物權移轉契約不以書面為必要
(C) 甲、乙間之土地買賣契約雖未以書面訂立，仍有效成立
(D) 甲、乙間之土地買賣契約雖未以書面訂立而無效，但因甲已收受定金，契約視為有效

答案：(C)

第13題（原第13題）

關於代理，下列敘述，何者正確？

(A) 本人授與代理權後不得限制代理權
(B) 表見代理只適用於意定代理，法定代理無適用之餘地
(C) 表見代理即為狹義之無權代理
(D) 代理人死亡後，代理權由其繼承人繼承之

答案：(B)

第14題（原第14題）

甲之汽車為乙所盜取，乙駕駛該車發生車禍，致路人丙受重傷，關於致丙損害之賠償責任，下列敘述，何者正確？

(A) 丙僅得依民法第184條第1項前段規定，向乙請求損害賠償
(B) 在依強制汽車責任險受領損害賠償之外，如丙尚有未能填補之損害時，得依民法第191條之2（動力車輛駕駛人之侵權責任）規定，向乙請求賠償
(C) 丙僅得向汽車所有人依強制汽車責任保險法規定請求保險金之給付
(D) 丙僅得依民法第184條第2項規定，向乙請求損害賠償

答案：(B)

第15題（原第15題）

甲向乙購買一隻愛情鳥，於甲付清價金後，乙即給付一隻身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥予甲，惟該愛情鳥罹患禽流感，以致甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡。下列敘述，何者正確？

(A) 身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥罹患禽流感，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲得依民法第 227 條第 1 項不完全給付規定，向乙請求損害賠償
(B) 甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲僅得依民法第 227 條第1項不完全給付規定，向乙請求損害賠償
(C) 身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥罹患禽流感，對甲而言係屬瑕疵損害，甲得依民法第 227 條第 2 項加害給付規定，向乙請求損害賠償
(D) 甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲得依民法第227條第2 項加害給付規定，向乙請求損害賠償

答案：(D)

第16題（原第16題）

甲於KTV與乙、丙二人發生爭吵後，相互推擠拉扯。乙被甲推倒，腿部受傷。丙則因有特殊體質，頭殼脆弱，雖僅被甲輕微碰撞，卻出現常人不會出現之頭殼破裂。乙回家爬樓梯時，因腿部受傷而摔落，致使手臂骨折，因而住院治療。不久，醫院火災，乙於睡夢中被燒傷。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲對乙之腿部受傷應負損害賠償責任
(B) 甲對丙之頭殼破裂應負損害賠償責任
(C) 甲對乙之手臂骨折應負損害賠償責任
(D) 甲對乙之燒傷應負損害賠償責任

答案：(D)

第17題（原第17題）

甲向乙借款新臺幣（下同）500萬元，借款期限5年，利息為週年利率百分之二十五，本息平均攤還。雙方並以書面約定，甲於2年內不得提前清償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 若乙先扣除 1 年利息，而實給甲 375 萬元時，此乃所謂以折扣方法巧取利益，應認為係借款 375 萬元
(B) 甲、乙間約定利率，超過週年百分之二十之利息部分，其約定為無效
(C) 甲、乙間約定利率，超過週年百分之二十之利息部分，無請求權
(D) 甲於2年內不得提前清償之約定無效

答案：(B)

第18題（原第18題）

甲負債數千萬元，對外並無任何債權，但將僅存值錢之手錶贈與乙，並交付之。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之債權人為保全債權，隨時得以自己之名義，請求乙返還該手錶
(B) 甲之債權人若欲保全債權，而以自己之名義，請求乙返還該手錶者，須甲債務人已應負遲延責任時，方得為之
(C) 甲之債權人得聲請法院撤銷甲之贈與行為
(D) 須甲於贈與行為時明知有損害於債權人之權利，且乙於受贈與時亦知其情事者為限，債權人方得聲請法院撤銷之

答案：(C)

第19題（原第19題）

債權人甲向債務人乙為借款債權讓與第三人丙之通知，惟嗣後甲實際上並未將該借款債權讓與丙。此時若不知情之乙返還借款予丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得主張乙將借款返還予丙，不生清償效力，乙不得對抗之，因丙非真正債權人
(B) 乙得主張其將借款返還予丙，生清償效力，甲不得對抗之，因丙已是真正債權人
(C) 甲得主張乙將借款返還予丙，生清償效力，乙不得對抗之，因丙已是真正債權人
(D) 乙得主張其將借款返還予丙，生清償效力，甲不得對抗之，雖丙非真正債權人

答案：(D)

第20題（原第20題）

A 為甲銀行之櫃台服務員，甲銀行業務科長 B 為圖自己領款方便，將自己的一本該銀行之存摺及印鑑存放於A處，以方便隨時可請A代為領款。此事實已存續5年之久。有一天，B打電話要求A為自己領出10萬元以便使用，但去電聯絡後B始知A已離職，自己帳戶內200萬元存款被盜領一空。下列敘述，何者正確？

(A) B得向甲銀行主張其將自己之200萬元給付於A為無效
(B) B得以甲及A對自己有共同侵權行為而請求損害賠償
(C) 甲銀行對A之給付對B應生清償之效力
(D) B得依民法第110條有關無權代理人責任之規定，向A請求損害賠償

答案：(C)

第21題（原第21題）

傢具商甲出售一張書桌予乙，價金新臺幣2000元，甲、乙雙方約定，甲應將該書桌運至乙之住所，惟未約定運費由何方負擔。有關運費之負擔，下列敘述，何者正確？

(A) 由甲負擔全額之運費
(B) 由乙負擔全額之運費
(C) 由甲、乙二人平均負擔運費
(D) 由甲負擔去程之運費，而由乙負擔回程之運費

答案：(A)

第22題（原第22題）

甲向乙承租A屋之後，甲未經乙之同意，將A屋轉租給丙。依民法之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 甲將A屋全部轉租給丙，轉租契約無效
(B) 甲將A屋全部轉租給丙，轉租契約有效
(C) 甲將A屋一部轉租給丙，轉租契約無效
(D) 甲將A屋一部轉租給丙，乙得請求甲返還A屋

答案：(B)

第23題（原第23題）

乙承攬甲房屋之新建工程，完工後甲遷入居住，旋即因為樓梯不平整而跌落受傷。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲得請求乙修補樓梯不平整處
(B) 甲定相當期限催告乙修補，若乙不為修補，且修補所需費用並非過鉅，甲得自行修補
(C) 甲定相當期限催告乙修補，若乙不為修補，甲尚得解除契約或請求減少報酬
(D) 須待甲催告乙修補後，甲方得向乙請求賠償受傷所生之損害

答案：(D)

第24題（原第24題）

乙受甲之概括委任，除部分行為須得甲之特別授權外，其餘乙皆得為甲為之。下列何項行為，無須另得甲之特別授權？

(A) 和解
(B) 將甲之房屋出租3年
(C) 不動產之買入
(D) 提付仲裁

答案：(C)

第25題（原第25題）

下列何者不得成立和解？

(A) 甲、乙爭執其婚姻關係是否有效
(B) 甲過世後，其繼承人乙爭執甲、丙間10萬元之消費借貸契約是否已消滅
(C) 甲、乙發生車禍，對於因此所生之損害是否應負賠償責任有所爭執
(D) 甲、乙爭執其買賣標的是否有瑕疵以及物之瑕疵擔保責任

答案：(A)

第26題（原第26題）

甲男向丙承租套房一間，與女友乙同居，下列何種情形，甲得對丙主張租賃契約為不定期限繼續租賃？

(A) 甲與丙以書面訂立2年期租約，租約期滿丙即表示要收回自住
(B) 甲與丙以書面訂立1年期租約，租約期滿甲、乙搬離
(C) 甲與丙以口頭訂立 1 年期租約，租約期滿甲因工作派駐國外，乙仍繼續住在套房內，丙繼續向甲收取租金
(D) 甲與丙以書面訂立2年期租約，訂約之際丙並表示期滿後須另訂契約，租約期滿甲繼續居住

答案：(C)

第27題（原第27題）

甲向乙表示贈與A車給乙，惟乙應每周一次載送孤兒院幼童就醫，連續2年，乙允諾之。下列敘述，何者正確？

(A) 在乙履行載送義務前，贈與契約不生效力
(B) 贈與契約發生效力，惟如乙不履行義務時，契約溯及自始無效
(C) 如甲破產導致無法履行該車之給付義務時，乙得對甲主張債務不履行之損害賠償責任
(D) 甲依約所交付之A車，如有瑕疵時，在A車價值限度內，甲應對乙負物之瑕疵擔保責任

答案：(D)

第28題（原第28題）

甲於自有A地上興建B屋，然未依規定申請B屋建造執照，致完工後無從辦理B屋建物所有權第一次登記。甲將已完工的B屋出售並交付予乙占有。下列敘述，何者正確？

(A) 興建B屋時因未為建物所有權第一次登記，故甲無法取得B屋所有權
(B) 違章建築因不能為移轉登記而不能為不動產所有權之讓與，故B屋買賣契約無效
(C) 依法院實務見解，甲與乙間就違章建築之讓與如無相反約定，應認為甲已將該違章建築之事實上處分權讓與乙
(D) 因買受人乙對違章B屋僅有事實上處分權，如該屋嗣後遭侵奪時，乙不得請求返還B屋

答案：(C)

第29題（原第29題）

關於共有物之分割，下列敘述，何者正確？

(A) 共有人訂定協議分割契約後，拒不辦理分割登記，他共有人得請求法院裁判分割
(B) 法院就共有不動產為原物分配的裁判分割時，其分割非經登記，不生效力
(C) 共有人的應有部分於分割前已有其他物權負擔者，該其他物權負擔於分割後即移存於該共有人分割所得之部分
(D) 共有物分割後，共有人取得分得部分的單獨所有權，其效力係向後發生而非溯及既往

答案：(D)

第30題（原第30題）

甲、乙、丙三人共有A地，應有部分各三分之一，但未約定如何使用管理A地。於甲占有使用A地全部之情形下，下列敘述，何者正確？

(A) 甲以其應有部分設定抵押權於丁，未經乙與丙的同意，效力未定
(B) 甲不得使用收益A地全部
(C) 甲出租A地於庚，是處分行為，有效
(D) 甲與戊締結A地之買賣契約，未經全體共有人同意，效力未定

答案：(B)

第31題（原第31題）

甲就其所有之A地設定普通地上權與乙，使乙得在甲之A地上建造建築物，雙方未約定支付地租，亦未約定地上權存續期間。乙嗣後所建造之建築物雖座落於地上權設定範圍內，惟建築物周圍附屬之庭院與屋前之停車空地，已逾越地上權設定之範圍。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得隨時拋棄其地上權
(B) 地上權存續期間不得低於20年
(C) 乙就其所建造建築物之庭院及屋前的停車空地，仍有地上權存在
(D) 地上權之效力，及於附加於該建築物而不具獨立性之部分

答案：(A)

第32題（原第32題）

甲向丙舉債，徵得乙之同意，以甲、乙共有之土地一筆，為丙設定普通抵押權，後來甲、乙將該筆土地分割為二筆，分別取得其中一筆之單獨所有權。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙共有之土地所設定之普通抵押權，為共同抵押權
(B) 丙就乙分得之土地實行抵押權時，乙不得抗辯應拍賣甲分得的部分
(C) 基於抵押權之從屬性，丙之抵押權存在於甲、乙分割所取得之二筆土地
(D) 丙聲請拍賣甲分得之部分時，法院得將乙分得部分併付拍賣

答案：(B)

第33題（原第33題）

下列何者無庸辦理登記，即得為抵押權所擔保債權之範圍？

(A) 原債權
(B) 約定利息
(C) 違約金
(D) 遲延利息

答案：(D)

第34題（原第34題）

甲將其所有市值新臺幣 2000 萬元之 A 地，設定普通抵押權予乙，以擔保乙對甲之 1000 萬元的消費借貸債權，並約定於債權已屆清償期而未清償時，A地之所有權移屬於乙，該約定業經登記。甲嗣將該地讓售予丙，已辦畢所有權移轉登記。其後，甲未依約如期對乙清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 乙仍得請求甲為A地所有權之移轉，且不負有清算義務
(B) 乙得聲請法院拍賣丙之A地，就其賣得價金於擔保債權範圍內優先受償
(C) 甲、乙間之流押約款，因未約定清算義務，縱經登記，亦不得對抗丙
(D) 丙在A地所有權移轉於乙前，不得清償乙對甲之消費借貸債權，以消滅該抵押權

答案：(B)

第35題（原第35題）

甲將自己所有 A 地向乙銀行設定抵押權以擔保借款，嗣後甲又將 A 地出租予丙，並設定 20 年期限之地上權予丙。丙則在A地上興建B屋，且將A地一部分出借予丁設置停車場。在地上權存續期間內，甲因還款期限屆至無力償還，遭乙銀行實行抵押權查封拍賣A地。下列敘述，何者錯誤？

(A) 拍賣A地時，若受該地上權影響者，法院得除去地上權後拍賣之
(B) 拍賣A地時，若受該租約影響者，法院得終止該租賃關係後拍賣之
(C) A地上之B屋屬丙所有，雖有必要，仍不得辦理併付拍賣，以免侵害丙之所有權
(D) 丁借用A地設置停車場，若影響抵押權實行，法院得終止該使用借貸關係後拍賣之

答案：(C)

第36題（原第36題）

下列何種權利，得為抵押權之標的物？

(A) 債權
(B) 不動產役權
(C) 典權
(D) 租賃權

答案：(C)

第37題（原第37題）

甲將其所有之電腦借給乙使用，乙擅自出售給丙，又與丙訂立租賃契約，以占有改定的方式交付該電腦。乙旋又將該電腦以分期付價方式賣與丁，分 6 期，每個月 1 期，丁支付全部價金後，始取得所有權，將該電腦以所有權保留方式交付給丁。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對電腦的所有權在乙將之出售給丙時，若丙為善意第三人，則丙即已取得所有權
(B) 丙雖然取得所有權，但因其與乙成立租賃契約，所以對所有權移轉方式採用占有改定方式為之，丙僅取得間接占有
(C) 以分期付價方式之買賣，無善意受讓之適用，丁無法取得所有權
(D) 乙又將該電腦賣給丁，屬於無權處分，雖以所有權保留方式交付給丁，若丁為善意，丁仍可取得所有權

答案：(D)

第38題（原第38題）

甲與乙初相識便覺得彼此熟悉，進而熱戀論及婚嫁。甲帶乙見其家人時，甲父詢問乙家中狀況之後才發現：乙的外婆其實是甲的祖父的親妹妹。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙之間為旁系姻親六親等，依法不得結婚
(B) 甲、乙之間為旁系血親六親等，依法不得結婚
(C) 甲、乙之間為旁系姻親六親等，民法並未禁止其結婚
(D) 甲、乙之間為旁系血親六親等，民法並未禁止其結婚

答案：(B)

第39題（原第39題）

下列何者，非為姻親關係消滅之原因？

(A) 婚姻經撤銷
(B) 婚姻視為消滅
(C) 配偶一方死亡
(D) 離婚

答案：(C)

第40題（原第40題）

下列關於離婚生效時點之敘述，何者錯誤？

(A) 兩願離婚於當事人向戶政機關辦理離婚登記完畢時生效
(B) 裁判離婚於離婚判決確定時生效
(C) 調解離婚自法院調解成立時生效
(D) 和解離婚於和解成立後，經法院通知該管戶政機關之通知到達時生效

答案：(D)

第41題（原第41題）

有關父母離婚後對於未成年子女權利義務之行使負擔，下列敘述，何者錯誤？

(A) 離婚後未行使子女親權之一方，其對子女之扶養義務不因離婚而受影響
(B) 離婚後未行使子女親權之一方，與子女間仍得相互繼承
(C) 依現行民法規定，離婚後之父母共同行使親權，法律未明文承認
(D) 依協議或裁判決定由父行使親權之後，母得舉證父對子女有不利之情事，請求法院改定行使親權之人

答案：(C)

第42題（原第42題）

下列法律行為，何者不得撤銷？

(A) 被脅迫訂定婚約
(B) 被脅迫結婚
(C) 生父被脅迫認領其非婚生子女
(D) 繼承人被脅迫拋棄繼承

答案：(C)

第43題（原第43題）

關於養子女從姓之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 養子女應從養父母之姓
(B) 夫妻共同收養時，應與該子女之本生父母書面約定從其養父母之姓或維持原來之姓
(C) 養子女於收養時從養父之姓，養父母離婚後，法院得依養母之請求，為該子女之利益，宣告該子女改從養母之姓
(D) 養父顯有未盡保護教養義務之情形者，從其姓之養女得於成年後經該養父母之同意改從母姓

答案：(C)

第44題（原第44題）

下列關於成年監護之敘述，何者錯誤？

(A) 成年監護中，無法定順序之監護人，僅有由法院選定之監護人
(B) 照護受監護宣告之人之法人，不得為該受監護宣告之人之監護人
(C) 監護人不得以受監護人之財產購買上市股票
(D) 法院選定監護人時，不得有二人以上之監護人，以免執行職務時發生衝突

答案：(D)

第45題（原第45題）

甲男乙女為夫妻，育有丙、丁、戊三子。丙男與己女已婚，而生有 A、B 二女。丁男與庚女結婚，生有一子 C。甲男與丙男因車禍雙雙死亡，不知誰先死。丁於繼承開始後，依法拋棄繼承。若依同時死亡不具備同時存在之法理，甲死亡留下360萬元時，A女可繼承甲男之財產金額為何？

(A) 90萬元
(B) 60萬元
(C) 45萬元
(D) 30萬元

答案：(B)

第46題（原第46題）

下列有關遺產繼承之敘述，何者正確？

(A) 被繼承人之祖父母之繼承順序優先於被繼承人之兄弟姊妹
(B) 非婚生子女非經生父認領或準正，不得繼承其生父之遺產
(C) 胎兒一律不得繼承
(D) 被繼承人之配偶與被繼承人之父母共同繼承時，按人數平均繼承

答案：(B)

第47題（原第47題）

下列何種請求權原則上得讓與或繼承？

(A) 婚約解除時，無過失之一方有非財產上之損害，受害人對有過失之加害人之賠償請求權
(B) 法定財產制關係消滅時，夫妻之一方對他方之剩餘財產差額分配請求權
(C) 監護人執行職務時因過失致生損害於受監護人，受監護人對監護人之財產上損害賠償請求權
(D) 不能維持生活且無謀生能力之人，對其特定親屬之扶養請求權

答案：(C)

第48題（原第48題）

被繼承人甲死亡時，積極遺產價值600萬元，積欠戊900萬元債務尚未清償，繼承人為成年子女乙、丙、丁。甲死亡前10年，曾因乙結婚贈與300萬元。設乙、丙、丁均未拋棄繼承，若戊向乙請求清償債務全額，乙提出有限責任之抗辯，乙應清償若干金額？

(A) 200萬元
(B) 300萬元
(C) 600萬元
(D) 900萬元

答案：(C)

第49題（原第49題）

被繼承人甲死亡時，其繼承人為配偶乙；遺產有存款 50 萬元，此外對丙有債務 50 萬元，對丁有債務50萬元，但此些債務均為乙所不知。乙依法律規定，開具遺產清冊陳報法院。法院依公示催告程序公告，命被繼承人之債權人於8個月內報明其債權。丙先報明債權，乙立即對之清償全額50萬元。丁則遲至公示催告期限的最後1個月始報明債權，向乙請求清償。下列敘述何者正確？

(A) 乙僅在所得遺產50萬元範圍內負清償責任，故丁不得再請求乙清償
(B) 丁得請求丙返還其不當受領之25萬元
(C) 乙得請求丙返還其不當受領之25萬元，再將之用於清償對丁之債務
(D) 乙喪失限定繼承之利益，丁得對乙請求清償債務全額50萬元

答案：(B)

第50題（原第50題）

甲生前在無旁人在場的情況下，自己對著攝影機錄下他口述的遺囑，全程影像與聲音清晰，然後他將錄影檔案的記憶卡密封入一個信封當中，並在封縫處簽名及記明年月日。甲製作這份遺囑並未讓任何人知悉，他死亡後他的家人才發現這份遺囑。此遺囑於法律上屬於何種之遺囑？

(A) 口授遺囑
(B) 密封遺囑
(C) 自書遺囑
(D) 無此種方式之遺囑

答案：(D)
